PROYECTO DE LEY

Ley de Extinción de Dominio y Recupero de Activos

Reemplaza el DNU 62/2019 por una ley: regula la acción civil de extinción de dominio (decomiso sin condena) con control judicial pleno, carga de la prueba en el Ministerio Público Fiscal, protección de terceros de buena fe y restitución si el hecho se declara inexistente; crea la Agencia Nacional de Bienes Recuperados, que absorbe la Oficina de Bienes Recuperados y la facultad de la AABE de vender esos bienes; establece un inventario público único y el destino de lo recuperado, y ordena la cooperación para repatriar fondos.

Propuesta 66: Que la corrupción no prescriba
Cuándo: Fase II (años 2–3): se envía en la Fase II; la Agencia debe estar operativa dentro de los 12 meses de publicada la ley.
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta.

FUNDAMENTOS

La extinción de dominio permite recuperar para el Estado los bienes de origen ilícito aun cuando no se haya dictado una condena penal. En la Argentina rige desde 2019 por un decreto de necesidad y urgencia, el DNU N° 62/2019, que en sus primeros años tuvo una aplicación mínima y cuya procuraduría especializada tardó en organizarse. La administración y la venta de los bienes están repartidas entre organismos distintos, conforme el régimen del DNU N° 575/2025, y no existe un inventario público único de lo recuperado. El presente proyecto da rango de ley a la acción de extinción de dominio, con las garantías que exigen los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional: control judicial pleno, carga de la prueba en el Ministerio Público Fiscal, derecho del afectado a acreditar el origen lícito de sus bienes, protección de los terceros de buena fe y restitución cuando la justicia penal declare que el hecho no existió. Crea la Agencia Nacional de Bienes Recuperados, que concentra la administración, la venta y el inventario público de cada bien, con su valor y su destino, en coordinación con la base de datos de la Corte Suprema. Ordena el destino de lo recuperado a la reparación de las víctimas y a fines públicos verificables, y organiza la repatriación de fondos conforme la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto, definiciones y principios

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley regula la acción de extinción de dominio sobre bienes de origen o destino ilícito, crea la Agencia Nacional de Bienes Recuperados, establece el inventario público único de bienes recuperados y su destino, y ordena la cooperación internacional para la repatriación de activos.

ARTÍCULO 2°.- Definiciones. A los fines de la presente ley se entiende por: a) bien: toda cosa, derecho o activo, material o inmaterial, mueble o inmueble, registrable o no, incluidos los activos virtuales y las participaciones societarias; b) afectado: el titular de derechos sobre el bien, o quien lo posea o lo detente; c) tercero de buena fe: quien adquirió derechos sobre el bien a título oneroso, sin conocer ni poder conocer con la diligencia debida su origen o destino ilícito; y d) bien recuperado: el bien cautelado, decomisado en un proceso penal o cuyo dominio se declaró extinguido conforme la presente ley.

ARTÍCULO 3°.- Principios. La aplicación de la presente ley se rige por los principios de control judicial pleno, debido proceso y defensa en juicio, proporcionalidad, protección de los terceros de buena fe, publicidad de lo recuperado y destino de lo recuperado a fines públicos verificables.

Capítulo II – Acción de extinción de dominio

ARTÍCULO 4°.- Naturaleza. La acción de extinción de dominio es de naturaleza civil, real y patrimonial, y autónoma respecto de la acción penal. Procede aunque no exista condena penal, en los supuestos del artículo 6°.

ARTÍCULO 5°.- Delitos de referencia. Son delitos de referencia a los fines de esta ley: a) los delitos dolosos previstos en los artículos 174, inciso 5°, y 256 a 268 (2) del Código Penal; b) los delitos de tráfico de estupefacientes previstos en los artículos 5°, 6°, 7°, 8°, 10, 23, 24 y 29 bis de la Ley N° 23.737; los de contrabando previstos en los artículos 863 a 867 del Código Aduanero (Ley N° 22.415); los de trata de personas previstos en los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal; el de lavado de activos previsto en el artículo 303 del Código Penal; los cometidos con la finalidad prevista en el artículo 41 quinquies y el de financiamiento del terrorismo previsto en el artículo 306 del Código Penal; y los previstos en los artículos 210 y 210 bis del Código Penal cuando la asociación tenga por objeto cometer alguno de los delitos de este artículo; y c) los que otras leyes declaren comprendidos.

ARTÍCULO 6°.- Presupuestos. Procede la extinción de dominio respecto de los bienes que: a) sean producto o provecho, directo o indirecto, de un delito de referencia, o se hayan obtenido por su transformación o conversión; b) hayan sido utilizados o destinados a cometerlo; o c) integren el patrimonio de una persona investigada por un delito de referencia y cuyo valor no guarde relación con sus ingresos lícitos acreditados. En todos los casos se requiere que exista o haya existido una investigación penal por un delito de referencia vinculada con el bien, aunque la acción penal se haya extinguido o el proceso se encuentre suspendido.

ARTÍCULO 7°.- Legitimación. La acción será ejercida por el Ministerio Público Fiscal, por intermedio de la procuraduría especializada prevista en el artículo 22, inciso h), de la Ley N° 27.148. La Agencia Nacional de Bienes Recuperados podrá aportar información y solicitar medidas de conservación.

ARTÍCULO 8°.- Competencia. Serán competentes los jueces federales con competencia en lo civil y comercial federal del lugar donde se encuentren los bienes o, si estuvieran en distintas jurisdicciones, el del lugar donde se encuentre la mayor parte de ellos.

ARTÍCULO 9°.- Medidas cautelares. El juez podrá ordenar, a pedido del Ministerio Público Fiscal, el embargo, la inhibición, el secuestro, la prohibición de innovar y las demás medidas necesarias para asegurar los bienes, que quedarán bajo la administración de la Agencia Nacional de Bienes Recuperados. Solo los bienes perecederos, los que se deprecien con rapidez o cuya conservación resulte antieconómica podrán venderse en forma anticipada, con autorización judicial, depositándose su producido a la orden del juzgado.

ARTÍCULO 10°.- Procedimiento. La demanda será notificada al afectado y a los terceros con derechos registrados sobre el bien, y se publicarán edictos para citar a quienes se consideren con derechos. El plazo para contestar será de treinta (30) días. El proceso tramitará por las normas del proceso de conocimiento del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en audiencias orales, con las adecuaciones de la presente ley.

ARTÍCULO 11°.- Prueba. Corresponde al Ministerio Público Fiscal acreditar los presupuestos del artículo 6°. El afectado tendrá derecho a acreditar el origen lícito de los bienes por cualquier medio de prueba. La sentencia que declare la extinción de dominio deberá fundarse en prueba clara y convincente.

ARTÍCULO 12°.- Terceros de buena fe. La extinción de dominio no afectará los derechos de los terceros de buena fe, que serán reconocidos en la sentencia. Los créditos garantizados con el bien se pagarán con el producido de su venta, según su orden de privilegio.

ARTÍCULO 13°.- Sentencia. La sentencia que haga lugar a la demanda declarará extinguido el dominio y los demás derechos del afectado sobre los bienes y su transferencia al Estado nacional, y ordenará su entrega a la Agencia Nacional de Bienes Recuperados y la inscripción en los registros que correspondan. La sentencia será apelable con efecto suspensivo; las medidas cautelares subsistirán hasta que quede firme.

ARTÍCULO 14°.- Restitución. Si una sentencia penal firme declarara que el hecho en que se fundó la extinción de dominio no existió o no fue cometido por el afectado, y aquella no se hubiera fundado en otros elementos, el afectado podrá pedir, dentro del año, la revisión de la sentencia y la restitución del bien o, si hubiera sido enajenado, de su valor actualizado con intereses.

ARTÍCULO 15°.- Prescripción. La acción de extinción de dominio prescribe a los veinte (20) años contados desde la incorporación del bien al patrimonio del afectado.

ARTÍCULO 16°.- Aplicación temporal. La presente ley se aplica a los bienes incorporados al patrimonio del afectado después de su entrada en vigencia y a los que ya estaban alcanzados por el régimen del Decreto N° 62/2019. Los procesos en trámite continuarán conforme la presente ley, sin afectar la validez de los actos cumplidos.

Capítulo III – Agencia Nacional de Bienes Recuperados

ARTÍCULO 17°.- Creación. Créase la Agencia Nacional de Bienes Recuperados como organismo descentralizado y autárquico, con personalidad jurídica propia, en el ámbito que determine el Poder Ejecutivo nacional.

ARTÍCULO 18°.- Funciones. La Agencia tendrá las siguientes funciones: a) administrar, conservar y custodiar los bienes cautelados en los procesos de extinción de dominio y, cuando así lo disponga el juez, en los procesos penales; b) recibir los bienes decomisados y aquellos cuyo dominio se declare extinguido, y enajenarlos mediante subasta pública electrónica, concesionarlos o asignarlos a uso público, conforme los artículos 23 y 24; c) llevar el inventario público único previsto en el artículo 22; d) gestionar, con el Ministerio Público Fiscal y la Cancillería, la localización y repatriación de activos en el exterior; e) liquidar y transferir el producido de los bienes conforme su destino; y f) informar cada año al Congreso de la Nación sobre su gestión.

ARTÍCULO 19°.- Conducción. La Agencia estará a cargo de un Director Ejecutivo designado por el Poder Ejecutivo nacional previo concurso público de antecedentes y oposición. Durará cinco (5) años en el cargo, podrá ser designado nuevamente por una sola vez previo nuevo concurso, y solo podrá ser removido por mal desempeño o delito, mediante acto fundado. No podrá ser designado quien haya ejercido en los cinco (5) años anteriores cargos de conducción en partidos políticos.

ARTÍCULO 20°.- Control. La Agencia está sujeta al control externo de la Auditoría General de la Nación o del órgano que la suceda. Sus estados contables y su informe anual serán públicos.

ARTÍCULO 21°.- Transferencias. Disuélvese la Oficina de Bienes Recuperados del Ministerio de Justicia. Su personal, bienes, créditos presupuestarios, registros y causas en trámite se transfieren a la Agencia, que es su continuadora a todos los efectos. La Agencia asume también las competencias de enajenación y concesión de bienes de origen ilícito y de extinción de dominio que hoy ejerce la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

Capítulo IV – Inventario público y destino

ARTÍCULO 22°.- Inventario público único. La Agencia llevará un inventario público único de los bienes recuperados, con una ficha por bien que indicará, al menos: su identificación; la causa judicial y el juzgado; la fecha de la medida, del decomiso o de la sentencia; su estado y su valuación; su custodio; su destino y, en su caso, el producido de su venta y su aplicación. El inventario se publicará en formato abierto y se actualizará cada mes, sin datos personales de los afectados que no hayan sido condenados. La Agencia celebrará con la Corte Suprema de Justicia de la Nación un convenio para coordinar el inventario con la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Decomisados creada por la Acordada N° 33/2015 y reglamentada por la Acordada N° 22/2025.

ARTÍCULO 23°.- Destino. El producido de los bienes recuperados se aplicará en el siguiente orden: a) a la reparación de las víctimas del delito; b) a la restitución al organismo público perjudicado; c) a los gastos de conservación y administración del bien, y al financiamiento de la Agencia hasta el cinco por ciento (5 %) del producido neto; y d) el remanente, al destino específico que fije la ley para el delito de que se trate y, en su defecto, al Tesoro nacional, con asignación a fines públicos que se informarán en la ficha de cada bien.

ARTÍCULO 24°.- Uso provisorio. Mientras dure el proceso, la Agencia podrá asignar provisoriamente bienes cautelados a organismos públicos para fines de seguridad, justicia, educación o salud, con autorización judicial, seguro a cargo del organismo asignatario y obligación de restituirlos en el estado en que los recibió.

Capítulo V – Cooperación internacional

ARTÍCULO 25°.- Repatriación de activos. La Agencia, con el Ministerio Público Fiscal y la Cancillería, gestionará la localización, el recupero y la repatriación de activos situados en el exterior conforme el Capítulo V de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por la Ley N° 26.097, y los demás tratados aplicables, y podrá celebrar acuerdos de reparto de activos con otros Estados.

ARTÍCULO 26°.- Decisiones extranjeras. Las decisiones de decomiso o de extinción de dominio dictadas en el extranjero podrán ejecutarse en la República, previo reconocimiento por el juez competente conforme el artículo 8°, siempre que hayan sido dictadas con garantías de defensa equivalentes a las de la presente ley.

Capítulo VI – Disposiciones finales

ARTÍCULO 27°.- Agencia de Administración de Bienes del Estado. Déjanse sin efecto el inciso 23 del artículo 8° del Decreto N° 1382/2012, incorporado por el artículo 5° del Decreto N° 575/2025, y, en el artículo 1° de aquel decreto, en el texto dado por el artículo 4° del Decreto N° 575/2025, la atribución a la Agencia de Administración de Bienes del Estado de la competencia para enajenar o concesionar bienes de origen ilícito y bienes cuyo dominio se haya declarado extinguido, que pasa a la Agencia Nacional de Bienes Recuperados.

ARTÍCULO 28°.- Régimen del Decreto N° 575/2025. La Agencia Nacional de Bienes Recuperados es la autoridad de aplicación del régimen de conservación, administración y disposición de bienes provenientes de actividades ilícitas del Decreto N° 575/2025, que continuará vigente en cuanto no se oponga a la presente ley. Las referencias de ese régimen a la Oficina de Bienes Recuperados o a la Agencia de Administración de Bienes del Estado se entenderán hechas a la Agencia.

ARTÍCULO 29°.- Derogación. Derógase el Decreto N° 62/2019 y su Anexo I, con excepción de sus artículos 2° a 5°. Ratifícanse las modificaciones dispuestas por esos artículos: la del artículo 1907 del Código Civil y Comercial de la Nación (artículo 2°), la incorporación del inciso 4 del artículo 21 de la Ley N° 24.522 (artículo 3°) y las incorporaciones del último párrafo del artículo 5° y del inciso h) del primer párrafo del artículo 22 de la Ley N° 27.148 (artículos 4° y 5°).

ARTÍCULO 30°.- Financiamiento. Los gastos de la Agencia se atenderán con: a) los créditos presupuestarios de la Oficina de Bienes Recuperados y los de la Agencia de Administración de Bienes del Estado correspondientes a las funciones que se transfieren, que se reasignan por la presente; y b) el porcentaje del producido previsto en el artículo 23, inciso c). Si al entrar en vigencia la presente ley no hubiera créditos reasignables suficientes, la Agencia se financiará con la ley de presupuesto del ejercicio siguiente.

ARTÍCULO 31°.- Transición. Hasta que la Agencia se encuentre en funcionamiento, y por un plazo máximo de doce (12) meses desde la publicación de la presente ley, la Oficina de Bienes Recuperados y la Agencia de Administración de Bienes del Estado continuarán ejerciendo sus funciones actuales respecto de los bienes recuperados.

ARTÍCULO 32°.- Reglamentación y vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. El Poder Ejecutivo nacional la reglamentará dentro de los noventa (90) días, y la Agencia deberá estar en funcionamiento dentro de los doce (12) meses de esa publicación.

ARTÍCULO 33°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app